

1501187-71.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANO SANTOS DE LIMA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2227973/2021 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS, 19770119 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS,

860/21/310 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS, 2227973 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

1ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, ., Centro - CEP 16300-000, Fone: (18) 3652-

0404, Penápolis-SP - E-mail: penapolis1@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501187-71.2021.8.26.0603 - 2021/002101

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2227973/2021 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS, 19770119 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS,

860/21/310 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS, 2227973 - DEL.POL.PENÁPOLIS, 860/21/310 -

DEL.POL.PENÁPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Ré:

YASMIM LIMA MATIAS DE SOUZA

Defensor:

Luciano Ramos da Silva OAB 239339/SP

Testemunhas:

FAUSTO BENEDITO DOS SANTOS, Brasileiro, Separado judicialmente, Policial Rodoviário, RG 22.844.350-5, CPF 067.217.238-08, pai Benedito Serafim dos Santos, mãe Isaura dos Santos, 07/03/1973, de cor Branco, natural de Penápolis-SP, Rodovia Marechal Rondon Km 527 + 400 metros, Base Rodoviária, Campus Universitário - CEP 16018-805, Aracatuba-SP

WESLLEY DIEGO CALIXTO DE OLIVEIRA, Brasileiro, Solteiro, Policial Rodoviário, RG 44.516.930-8, CPF 344.981.908-90, pai Valter Calixto de Oliveira, mãe Sueli Calixto de Oliveira, 22/03/1989, de cor Branco, natural de Araçatuba-SP, Rodovia Marechal Rondon Km 527 + 400 metros, Base Rodoviária, Campus Universitario - CEP 16018-805, Aracatuba-SP

Aos 20 de setembro de 2022, às 14 horas e 20 minutos, em audiência realizada por videoconferência pelo aplicativo Teams, diante dos Comunicados 2546/2020 e 2548/2020 do Conselho Superior da Magistratura e da pandemia do COVID-19 e da restrição de pessoas ao prédio do fórum, referente ao processo em epígrafe da 1ª Vara do Foro de Penápolis, Comarca de Penápolis, Estado de São Paulo, sob a

presidência do MM. Juiz de Direito Dr. JULIANO SANTOS DE LIMA, comigo Escrevente ao final nomeada. Presente o Promotor de Justiça Dr. Carlos Bruno Gaya da Costa. Presentes a réu e seu Defensor. Presentes as testemunhas arroladas. Iniciados os trabalhos, inquiriu-se as testemunhas e interrogou a ré. As partes presentes assistiram à audiência pelo sistema virtual, não havendo qualquer oposição ou problema registrado. O(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) em mídia digital, nos termos dos Provimentos 886/04, do Conselho Superior da Magistratura, e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei 11.419/06, art. 405, §§ 1º e 2º da Lei 11.719/08 e Provimento nº 08/11, da Corregedoria Geral da Justiça. A mídia da audiência será anexada ao SAJ, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020. Na sequência, pelas partes foi dito que não tinham diligência a serem requeridas nos termos do art. 403 do CPP. Pelo MM. Juiz foi dito: Em não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a fase de instrução probatória, passando-se aos debates orais. Os Memórias foram gravados em mídia digital. Pelo MM. Juiz foi proferida a sentença: " Vistos. Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em desfavor de YASMIM LIMA MATIAS DE SOUZA pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, com causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006. A ré foi notificada e apresentou defesa prévia. Recebida a denúncia, a ré foi citada. Designou-se a audiência de instrução e julgamento, em que se colheu o depoimento de testemunhas e, ao final, a ré foi interrogada. Nada tendo sido requerido na fase do art. 402 do CPP, as partes apresentaram alegações finais em audiência. É o relatório. Decido. Não há preliminares ou prejudiciais ao mérito. Por outro lado, encontram-se presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Em virtude disso, avanço diretamente à análise do mérito. A materialidade do crime de tráfico de substâncias entorpecentes restou devidamente comprovada pelos seguintes elementos juntados aos autos: auto de prisão em flagrante (fl. 1) boletim de ocorrência policial (fls. 6/8), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação provisória (fls. 15/16), bilhete de transporte rodoviário (fl. 19), laudo de exame químico-toxicológico, indicando que foi detectada presença da substância cocaína no material analisado (fls. 101/103) e depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na instrução processual. A substância em questão, aliás, encontra-se presente na relação de substância de uso proscrito no Brasil, conforme o disposto na Portaria 344/98 do SVS/MS e suas atualizações. A autoria, também é certa. A testemunha Fausto Benedito Dos Santos, policial militar rodoviário, disse, em juízo, que estava em patrulhamento na Rodovia Assis Chateaubriand (SP 425), km. 287, neste município, quando abordou o ônibus da Viação Motta, que fazia o trajeto Campo Grande/MS – Brasília/DF; que entrevistou os passageiros; que Yasmin disse que estava indo de Campo Grande e indo até Minas Gerais; que Yasmin disse que estava de trabalho em Campo Grande; que Yasmin possuía bolsa em seu colo; que pediu para vistoriar; que havia maquiagens e cosméticos; que percebeu que a bolsa estava com peso incompatível com o conteúdo; que abriu a bolsa; que encontrou um pegado e um tijolo de cocaína; que Yasmin disse que foi contratada para levar a droga até Uberada e que receberia o pagamento de R\$ 2.000,00 (dois mil reais); que, na mesma rodovia, é comum localizar droga em ônibus interestadual e também em caminhões. A testemunha Wesley Diego Calixto de Oliveira, policial militar rodoviário, relatou, em juízo, que estava com outros policiais em patrulhamento na Rodovia Assis Chateaubriand (SP 425), km. 287, neste município, quando abordou o ônibus da Viação Motta, que fazia o trajeto Campo Grande/MS – Brasília/DF; que entrevistou todos os passageiros; que Yasmin estava ao fundo do ônibus; que Yasmin disse que reside em Minas Gerais, mas estava em Campo Grande a trabalho, pois é acompanhante; que Yasmin estava com uma bolsa em seu colo; que na bolsa havia cosméticos e notou peso incompatível com o conteúdo; que revistou a bolsa; que encontrou uma porção de pasta-base de cocaína, além de um tablete; que Yasmin disse que foi contratada por uma pessoa em Campo Grande para levar droga até Minas Gerais; que Yasmin disse que receberia dinheiro em contrapartida do transporte. Em seu interrogatório judicial, a ré Yasmim Lima Matias De Souza confessou a prática delitiva. Disse que tem 23 anos; que possui

ensino médio completo; que trabalha com alongamento de cílios; que recebe por volta de R\$ 2.500,00; que mora em Itaúna/MG; que não faz uso de droga; que não possui antecedentes criminais; que é verdadeira a acusação; que recebeu a proposta para trabalhar em Campo Grande como acompanhante; que lá chegando um cliente fez proposta para transportar droga de Campo Grande/MS até Uberaba/MG pelo valor de R\$ 2.000,00 (dois) mil reais; que não tem o nome do cliente; que recebeu a bolsa pronta, já com a droga; que uma mulher quem entregou a droga para a depoente; que recebeu a bolsa na portaria do hotel em que estava hospedada; que o cliente disse que era para a interroganda entregar a droga a uma pessoa que indicaria posteriormente; que receberia o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil) reais para transportar a droga; que a própria interroganda quem comprou a passagem de ônibus. Constata-se, portanto, que as provas produzidas na fase extrajudicial e os depoimentos colhidos em juízo são convergentes e uníssomos, firmes e coesos, hígidos o suficiente a demonstrar que a acusada, realmente, foi a autora dos fatos descritos na denúncia. A confissão da acusada, de que, efetivamente, trazia consigo a droga, apresenta destacado valor probante para fins de formação do convencimento judicial. Inicialmente, destaca-se a sua harmonia intrínseca, não apresentando qualquer contradição entre seus próprios termos, sendo absolutamente verossímil. Apresenta também harmonia extrínseca, encontrando respaldo em outros elementos de prova coligidos na instrução processual, em especial quando comparada ao laudo definitivo de exame químico-toxicológico e à prova oral colhida em juízo. Destaca-se, também, o depoimento dos policiais rodoviários que participaram da prisão em flagrante, os quais relataram, em juízo, que, durante fiscalização de rotina em ônibus interestadual, surpreenderam, na bolsa que a ré portava, a droga apreendida. Saliente-se que os depoimentos prestados pelos policiais foram coerentes e harmônicos com os demais subsídios de convicção existentes nos autos e não há nenhum indicativo a colocar em xeque a idoneidade das informações prestadas. Em verdade, o exercício da função de agente da lei não pode, por si só, tornar suspeita a versão dos fatos apresentados, pois seria um contrassenso que o Estado incumbisse tais pessoas da função repressiva e lhes negasse crédito quando relatam suas diligências. Diante desse cenário, a autoria em relação à denunciada resta, portanto, de todo comprovada nos autos, uma vez que a droga foi efetivamente encontrada em poder da acusada, restando evidente a ciência e a conduta de trazer consigo o entorpecente. No tocante à tipicidade do crime de tráfico de drogas em si, dentre outras modalidades descritas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, incrimina-se a conduta de trazer consigo, bastando que a finalidade do agente não seja para consumo próprio. E, no caso em apreço, afastam-se teses de absolvição por ausência de provas e de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo próprio, na medida em que se trata de elevada quantidade de droga extremamente nociva, incompatível com o uso próprio. Ademais, a ré afirmou em juízo que não faz uso de drogas ilícitas. Dessa forma, devidamente evidenciadas a materialidade e a autoria delitiva, assim como a subsunção dos fatos à figura típica do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não há de se acolher as teses defensivas de absolvição, por insuficiência de provas, tampouco a de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Além disso, o conjunto probatório demonstra, especialmente pelo documento de fl. 19, emitido em nome da acusada, que o tráfico da droga no ônibus interestadual envolveu dois Estados da Federação, a atrair a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006. Dessa feita, a condenação da acusada nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com a mencionada causa de aumento, é medida que se impõe. Em observância ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, bem como ao artigo 68 do Código Penal, passo a individualizar a pena. Na primeira fase, verifica-se que a culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade do comportamento do agente, não extrapolou a normalidade do tipo. Com relação aos antecedentes, a ré é primária. Não há elementos acostados aos autos para permitir a aferição da personalidade do réu e a sua conduta social. O motivo do crime não refoge à normalidade nesse tipo de ilícito. As circunstâncias e as consequências são normais ao tipo penal. Por fim, não há que se falar em comportamento da vítima, pois o crime é vago, ou seja, não

possui sujeito passivo determinado. Passando à análise específica das circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifica-se que a natureza e a quantidade da droga merecem maior reprovabilidade. Além da natureza extremamente nociva da cocaína à saúde humana, o que, por si, denota maior repulsa ao crime e demanda maior reprovabilidade, a quantidade considerável (1.476,61 gramas, fl. 16) redundaria em milhares de diversas porções da droga, que seriam redistribuídas a um número indeterminado de usuários finais, destruindo-se desmedidamente a saúde alheia. Portanto, presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais são preponderantes, exaspero a pena-base em 1/3 (um terço) para fixá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. Na segunda fase, incide em favor da ré a atenuante decorrente da confissão espontânea. Com efeito, a ré confessou a prática do delito no interrogatório judicial, o que foi levado em consideração na formação do convencimento deste Julgador. Assim, em prestígio à Sumula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça, jus ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Atenuo em 1/6 (um sexto) a pena intermediária para fixá-la em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa. Na terceira fase, há que se considerar a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, consoante exposto na fundamentação. Assim, majoro a pena na fração mínima, 1/6 (um sexto), o que resulta no montante de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 647 (seiscentos e quarente e sete) dias-multa. De outro lado, ante a primariedade da acusada, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de comprovação de que ela se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, restam preenchidos os requisitos do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, devendo-se incidir a causa de diminuição de pena. Cabe destacar que a natureza e a quantidade de entorpecente já foram negativamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, na forma prevista no art. 42 da lei de regência, impedindo-se, por consectário, nova valoração de mencionados vetores nesta fase, sob pena de bis in idem. Desse modo, reconhecida a causa de diminuição, há de se reduzir a pena, contudo, não no patamar máximo, 2/3 (dois terços), mas no patamar de 1/3 (um terço), proporcional ao caso presente em razão da logística empregada pela ré para a prática do crime, com deslocamento em ônibus interestadual para o transporte da pasta-base de cocaína. Assim, com a redução estabelecida, a pena definitiva resulta em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 431 (quatrocentos e trinta e um) dias-multa. Em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, notadamente em relação à natureza e à quantidade do entorpecente, o que revela maior gravidade da conduta, fixo o regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal, mostrando-se desproporcional e insuficiente a fixação de regime menos afliitivo. Ante a ausência de dados concretos a respeito da situação econômica da ré, arbitro o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a ser devidamente atualizado no momento da execução, pelos índices de correção monetária adotados por este Tribunal (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 49, §§1º e 2º, do Código Penal). Conquanto o STF já tenha declarado inconstitucional a proibição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena privativa de liberdade aplicada supera 4 (quatro), o que impede a sua substituição por medidas restritivas de direitos (artigo 44, I, do Código Penal). Igualmente incabível a suspensão da execução da pena, porquanto superados os dois anos previstos no artigo 77, caput, do Código Penal. Deixo de fixar indenização mínima à vítima (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal), pois o crime é vago, não havendo vítima definida. Por todas as razões expostas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR a ré YASMIM LIMA MATIAS DE SOUZA pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, do mesmo diploma legal e com a causa de diminuição prevista no § 4º da mesma lei, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de

reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 431 (quatrocentos e trinta e um) dias-multa, estes fixados em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, com direito de recorrer em liberdade. Condene a sentenciada também ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal. Transitada em julgado da presente condenação: A) destruam-se as amostras guardadas para contraprova, certificando nos autos, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006; B) expeça-se mandado de prisão e, cumprido, guia definitiva de cumprimento da pena; C) intime-se a ré para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, a teor do artigo 50 do Código Penal; D) comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; e E) lance-se o nome da sentenciada no rol do IIRGD. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa. Sentença registrada eletronicamente e publicada em audiência. Os presentes saem intimados. Cumpra-se." As partes foram cientificadas do teor da sentença proferida neste ato. Após a prolação da sentença, pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito que não iria recorrer da r. Senteça. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao Ministério Público. Pela D. Defesa e pela ré foi manifestado o desejo de recorrer, apresentando-se as razões perante o Tribunal de Justiça, na forma do art. 600, § 4º do C.P.P, o qual já recebo. Certifico e dou fé que os interessados presentes tomaram ciência deste termo e não declinaram qualquer impugnação, embora não o tenham assinado por se tratar de processo eletrônico. Eu, Fabiana Braz da Silva Lopes, Escrevente, digitei. Nada mais havendo foi encerrado o presente que, lido e achado conforme, segue devidamente assinado eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 1.269, caput, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.